

מסורת הש"ס

(א) זמנים ס. תמורה כא. [תוספתא סנהדרין פ"ג,] (ב) [מגינה ג': וס"ג,] (ג) [זנחים ג. ס.]; (ד) [ראה יד כג,] (ה) [גמדרני ית,] (ו) רש"א. [ראשונה,] (ז) רש"א. קריאה והידוי מעשר שני בשנה טו, (ח) [דף ח: ופסטי הגרסא דכא,] (ט) [משנה ג,]

—●—●—

תורה אור השלם

1. ואִבְלֵתָּ לַפִּנִּי יְיָ אֱלֹהֶיךָ בַּמָּקוֹם אֲשֶׁר יִבְחַר לִשְׁכֹּן שְׁמוֹ שָׁם מַעֲשֵׂה דִגְגֶךָ תִּירֶשֶׁךָ וְיִצְתָרְךָ וּבִכּוּר בָּקָרְךָ וְצֹאנְךָ לַמֶּנֶּחֱ תִלְמֹד לִיִּרְאָה אֶת יְיָ אֱלֹהֶיךָ כֹּל הַיָּמִים: דברים יד כג
2. וְבָאתָ אֶל הַבֶּהֱן אֲשֶׁר יִהְיֶה בְּיָמֶיךָ הַהֵם וְאָמַרְתָּ אֵלָיו הַגְדַּתִּי יְדוּם לֵאמֹר אֱלֹהֶיךָ כִּי בָאתִי אֵל הָאָרֶץ אֲשֶׁר נָשַׁבְתָּ: דברים כג

—●—●—

הגהות הב"ח

(א) גמרא תלמידי חייבין כ"ל וזאת מ' נמחק: (ב) שם דאכא כסרי הגר. י"ב עיין בחוס' ר"פ הספינה דף פא ד"ה למטעני אדמת נכרי: (ג) רש"י ד"ה שלשה וכו' בספרי. י"ב וזמנכת תמורה דף כ"א: (ד) תוס' ד"ה יכול יעלה אדם מעשר שני בזמן: (ה) ד"ה אפילו וכו' אליבא דמ"ד וד"ה קדושת בית: (ו) ד"ה ואי וכו' מאי מצי מיבעי ליה לעיל: (ז) בא"ד מיוק ליה בלאו היקשא דכל היבא דלחיל היו להו וכו' קשה דקאמר לעולם כ"ל וזאת ו' נמחק: (ח) בא"ד ולא היו ממעטין ליה מהך היקשא וכי אין אובלין קדשי קדשים וקדשים קלים: (ט) בא"ד וטעמא דכבור לאו משום קדושת הבית אל:

מאימתי חייבין עליהן. מיתה זר האובלין: **שלשה דברים**. זו אחת מהן וכולן שנויין בספרי (ז) (א): **יכול יעלה אדם כו'**. קסבר קדושת הארץ לא בטלה ונריך להפריש מעשרות וקאמר יכול יעלנו ויאכלנו צירושלים בלא פדיון: **ס"ל כו'**. לפיכך טעון בית. ולקמיה פריך מאי שגא כבור דפשיטא ליה וזממער מיבעי ליה: **מזהו מי לויכא**. וכיון דמלוא פסיקא ליה. ומיהו בישראל אפילו עיכובא איכא למימר: **ונידהר דינא וניתי צמה הלד**. למא לי היקשא נימא כבור יוכית וחזר הדין החד השוה שצון שטעונין הצאת מקום ואינו נוהגין אלא בפני הבית: **אד מוצת**. זה למתן דמים וזה להנחה: **ומאי קסבר**. האי תנא דפשיטא ליה כבור טפי ממעשר: **אי קסבר קדושה ראשונה**. של בית קדשה לעמדה נקדשה לצא כי היכי דסגיירא ליה בקדושת הארץ וקא מיבעיא ליה מי קרינא ביה השתא בלא חומה לפני ה' אלהיך או לא וקא פשיט מעשר מצבור: **אפי' כבור נמי**.

יקרב ויאכל דהא מאן דאית ליה קדשה לעמיד לצא סגיירא ליה מקריביס אע"פ שאין בית כדאמרינן במגילה נקראת (דף י.'): ה"ג ואי **קסבר לא קדשה אפילו כבור נמי חיבטי**. ואי קסבר קדושת הבית בטלה ומיבעיא ליה זממער הואיל ואינו נריך לבית אי מתאכיל צירושלים לפני ה' קרינא ביה אי לא אפי' כבור נמי כי האי גוונא תיבעי ליה כגון כבור שזרק דמו וחרב הבית ועדיין בשרו קיים מהו שיאכלוהו: **אמר רבינא לעולם קסבר לא קדשה והכא**. דקא פשיט ליה למעשר מצבור דכבור שאינו נריך לבית דומיא דמעשר עסקינן והא דפשיטא ליה דלא מתאכיל משום דליתקש בשרו לדמו דכתיב(ז) ואת דמם זרוקו על המזבח וגו' וצשרם יהיה לך וגו' וילף מנייה בשעה שהיא ראויה לזריקת דם אתה אוכל את הבשר ולא משנהרס המזבח: **וכי דבר הלמד בהיקש**. מן הדם: **חוזר ומלמד**. על המעשר בהיקש הא קיימא לן בזנחים באזיהו מקומן (דף מט:): שאין למדין בקדשים למד מן הלמד: **חולין הוא**. ובחולין למדין למד מן הלמד:

הניחא

דאמרינן למסקנא דלא קדשה אס כן מאי מיבעי (א) לעיל יכול יעלה פשיטא דלא יעלה צירושלים יותר משאר עיירות כיון דלא קדשה ותו לא כאוכל גבי כבור נמי למה לי היקשא דבשרו לדמו תיפוק ליה (ב) דבלאו ההיקשא דהיכא דלחיל היו להו כחון לחומה כיון דלא קדשה והוי ליה כאוכל קדשים בחון ועוד קשה דקאמר ולעולם דלא קדשה כו' ומקשינן בשרו לדמו משמע דאי אמר קדשה מתאכיל כבור בלא בית ולא היו ממעטינן (ב) מהך ההיקשא וקשה דהא מוכח פרק קדשי קדשים (זנחים ט. ב) דמוצא שנפגס אין אוכלין קדשים קלים ואמאי הא מוכח הכא היכי דקדשה דנאכל אפילו ליכא מזבח ושאינ הכא דלא קדשה לכן נריך לומר דגריס לעיל ואי סבר לא קדשה מעשר נמי והכי פירושא אפילו מעשר נמי לא יהא מתאכיל צירושלים כלל בלא פדיון דלא היו כלל לפני ה' אלהיך ואין לתמוה אי לא קדשה אס כן לא משכחת מעשר קדושת הארץ בטלה דודאי קדושת בית לא קידשה אצל קדושת הארץ קדשה לעמיד לצא לענין מעשרות ולא תליא הא צהא אצל הכא מיירי שאין המוצא כלל בנוי וגרים לעולם קדושה ראשונה קדשה לעמיד לצא וטעמא דכבור לאו משום קדושת (ט) הארץ אלא משום דליתקש בשרו לדמו דבעינן שיהא המוצא קיים בשעת אכילת בשרו הלכך כל כמה דילפינן דכבור לא מתאכיל מעשר נמי לא מתאכיל בלא פדיון ואס תאמר צרייתא דאמרה צבורים יוכיחו מנלן דצבורים לא מתאכלי כשאין מוצא אס המוצא אלל מוצא וחרב דבעי למילף מעשר מינייהו יש לומר דודאי הא דאמרינן בצרייתא צבורים יוכיחו מיירי דצבורים שלא הוצאו כלל בפני הבית עד לאחר חורבן ודודאי היה להשיב דאס כן לא שייך כלל לדמות מעשר לצבורים אלו שהרי נריכים הנחה ונריכים לבית גם בשציל הנחה ולא בשציל אכילה לחוד ומעשר לא נריך לבית אלא בשציל אכילה לצד אלא דלא חייש ליה לפי שאינו נשאר במסקנא ומה שזוקק הש"ס להעמיד דכבור שזרק דמו לפני הבית ואינו מעמידו כשהוצא אחר הבית כמו צבורים משום דתנא מסיים קרא דהקיש הכתוב ואין נכון להעמיד דכבור שזאל אחר הבית אלא דמי כלל למעשר דהא מחוסר מתן דס ואימורין כדכ"ל ולא שייך להקיש מעשר לכבור אלא דוקא כשאין הכבור נריך לבית אלא דוקא בשציל האכילה דלפני ה' והשתא הויא דומיא דמעשר דודאי צמשא ומתן יכול להיות דומה מעשר לצבורים שהוצאו אחר הבית אף על גב דלא נשאר במסקנא ובכור נמי שצתחלת הצרייתא יכול היה להיות דכבור שאחר הבית אלא שאז לא היה טועה דהא לא שייך כלל לדמות לו מעשר והיינו דמותיב שכן אין טעון מתן דמים:

אלו הן הלוקין פרק שלישי מכות

יב. יבול יעלה אדם מעשר (ז) בידו בזמן הזה. ויאכלנו בלא פדיון

קדושה (ז) (ירושלים) לא בטלה לענין מעשרות: **וְלִיבֹא מצוה בוי'**. פירוש שכן טעונין קריאה למלוא קודם שיאכל צבורים ומעשר שני אוכלין אותו בלא שום (ז) קריאה ומה שקורין למעשר בשנה שלישית היה ולא לא היה נוהג כלל מעשר שני: **מזה להצד השווה שבחן שבחן יש בחן צד מוצב**. ויש למפרך שכן אסורים לזרים כדפריך רבה לעיל(ז) והא דלמר בצרייתא צבורים יוכיחו צ"ל דמיירי בצבורים שהופרשו בפני חורבן הבית דאס הופרשו אחר הבית אינן קדושין כלל וחולין הן דמתן פרק שני (ט) דצבורים יש בתרומה ומעשר מה שאין כן בצבורים שהתרומה והמעשר אוסרין ויש להס שיעור ונוהגין בכל הפירות בפני הבית ושלל בפני הבית וצבורים אינן אלא בשצעה מינין ופפני הבית:

אפי"ל בבור נמי. צ"ל דמיירי אס עשה מוצת חרק דמו אליבא (ב) דקדושת בית לא בטלה דמקריבין אע"פ שאין בית דבלא מוצח פשיטא דכבור לא דהא צעי מתן דס ואימורים ואס תאמר לימא דכבור דצרייתא דקאמר מה כבור וכו' מיירי היכא דלא עשה מוצח וי"ל דלההוא ודאי לא הוה מדמי כבור למעשר ולא דמי ליה מעשר: **ואי סבר לא קדשה אפי"ל בבור נמי תיבעי**. כך גרסת רש"י

דמוקי ליה דכבור שנסחט וזרק דמו קודם חורבן דההוא הוי דומיא דמעשר דכפ"ה וא"ת אי לא קדשה אס כן לא משכחת לה מעשר דקדושת הארץ בטלה וי"ל דודאי קדושת בית לא קדשה אצל קדושת הארץ קדשה לעמיד לצא לענין מעשרות אצל קשה דאי לא קדשה קדושת הבית לעולם א"כ צמות מותרות הבית צהא תליא דמומכ צמגילה (דף י.'): ואס כן ציאו מעשר שני ויהא נאכל בכל ערי ישראל כדאמרינן צנחסי (דף קיב:): צאו לנוז ולגצעון הותרו הצמות וקדשים קלים ומעשר שני נאכלין בכל העיר וי"ל דמיירי שגדל לפני הבית שהחזק להציאו לקמוס וצחקי ניחא נמי קושיא קמיימא ומסיק דלעולם לא קדשה כהאי גוונא אצל קשה לגירסא זו

לעיל יכול יעלה פשיטא דלא יעלה צירושלים יותר משאר עיירות כיון דלא קדשה ותו לא כאוכל גבי כבור נמי למה לי היקשא דהיכא דלחיל היו להו כחון לחומה כיון דלא קדשה והוי ליה כאוכל קדשים בחון ועוד קשה דקאמר ולעולם דלא קדשה כו' ומקשינן בשרו לדמו משמע דאי אמר קדשה מתאכיל כבור בלא בית ולא היו ממעטינן (ב) מהך ההיקשא וקשה דהא מוכח פרק קדשי קדשים (זנחים ט. ב) דמוצא שנפגס אין אוכלין קדשים קלים ואמאי הא מוכח הכא היכי דקדשה דנאכל אפילו ליכא מזבח ושאינ הכא דלא קדשה לכן נריך לומר דגריס לעיל ואי סבר לא קדשה מעשר נמי והכי פירושא אפילו מעשר נמי לא יהא מתאכיל צירושלים כלל בלא פדיון דלא היו כלל לפני ה' אלהיך ואין לתמוה אי לא קדשה אס כן לא משכחת מעשר קדושת הארץ בטלה דודאי קדושת בית לא קידשה אצל קדושת הארץ קדשה לעמיד לצא לענין מעשרות ולא תליא הא צהא אצל הכא מיירי שאין המוצא כלל בנוי וגרים לעולם קדושה ראשונה קדשה לעמיד לצא וטעמא דכבור לאו משום קדושת (ט) הארץ אלא משום דליתקש בשרו לדמו דבעינן שיהא המוצא קיים בשעת אכילת בשרו הלכך כל כמה דילפינן דכבור לא מתאכיל מעשר נמי לא מתאכיל בלא פדיון ואס תאמר צרייתא דאמרה צבורים יוכיחו מנלן דצבורים לא מתאכלי כשאין מוצא אס המוצא אלל מוצא וחרב דבעי למילף מעשר מינייהו יש לומר דודאי הא דאמרינן בצרייתא צבורים יוכיחו מיירי דצבורים שלא הוצאו כלל בפני הבית עד לאחר חורבן ודודאי היה להשיב דאס כן לא שייך כלל לדמות מעשר לצבורים אלו שהרי נריכים הנחה ונריכים לבית גם בשציל הנחה ולא בשציל אכילה לחוד ומעשר לא נריך לבית אלא בשציל אכילה לצד אלא דלא חייש ליה לפי שאינו נשאר במסקנא ומה שזוקק הש"ס להעמיד דכבור שזרק דמו לפני הבית ואינו מעמידו כשהוצא אחר הבית כמו צבורים משום דתנא מסיים קרא דהקיש הכתוב ואין נכון להעמיד דכבור שזאל אחר הבית אלא דמי כלל למעשר דהא מחוסר מתן דס ואימורין כדכ"ל ולא שייך להקיש מעשר לכבור אלא דוקא כשאין הכבור נריך לבית אלא דוקא בשציל האכילה דלפני ה' והשתא הויא דומיא דמעשר דודאי צמשא ומתן יכול להיות דומה מעשר לצבורים שהוצאו אחר הבית אף על גב דלא נשאר במסקנא ובכור נמי שצתחלת הצרייתא יכול היה להיות דכבור שאחר הבית אלא שאז לא היה טועה דהא לא שייך כלל לדמות לו מעשר והיינו דמותיב שכן אין טעון מתן דמים:

רשא

בפני הבית וחרב וכו' וילף בקר דכי היכי דאי הוי דס השתא לא היה מוקי, דלא קידשה לעמיד בלא, כפר נמי לא יאכל (תמורה טס).

בּו א מיי פ"ג מהל' צבורים הל' א סג עשין קלט: סב ב מיי שס הל' ב: סב ג מיי פ"ב מהל' מעשר שני הל' א סג עשין קלט: ד [מיי] פ"ג מהל' צבורים הלכה י': ה [מיי] שס הלכה ז': ע ד מיי פ"א מהל' תרומות הל' ה ופ"ו מהל' בית הבמורה הל' טז:

—●—●—

מוסף רש"י

שלשה דברים משום שלשה זקנים. ר' ישמעאל ור"ע וכן טוהי (תמורה כא. ע"ש) דבר אחד מפי כל זקן וזקן (נבחים ט): ר' ישמעאל אומר. זו היא אחת מתן (טס). יבול יעלה אדם מעשר שני. דקסבר קדושת הארץ לא בטלה ולריבה הפרשת מעשרות מן התורה (א"י זממער שיהפוש קודם שנטלה הארץ קאמר, וקאמר יטול יעלנו ויאכל עכשיו. ש"מ) צירושלים בלא פדיון (טס). כבור ומעשר ובכורים. דטענין הצאת מקום דכמי (דברים יג) והצאתם שמה עולותיכם וגו' ותרומת ידכם אלו כבורים (תמורה כא.). מה כבור אינו נאכל כו'. כדמפרש לקמיה דצעי מתן דמים ואימורין למזבח (טס). שכן טעון מתן דמים. הלכך נריך בית ומזבח בבורים (טס). ויבדחו. שאין טענין מתן דמים וריכין בית דכתיב והניחו לפני מוצח (טס) כבורים אינן נאכלין אלא בפני הבית דכתיב והנחתו לפני ה' אלהיך (תמורה טס). שכן טעונינם הנחה. לפני המזבח דכתיב והנחתו לפני ה' אלהיך (טס) הלכך צעו בית דהזקקין למזבח לכן (נבחים טס). וליהדר דינא. למא לי קרא. ליהדר דינא ולימא כבור יוכית וחזר הדין. החד השוה שבון שטעונין הצאת מקום ואינן נאכלין אלא בפני הבית. אף אי אציא מעשר (תמורה טס). צד מוצב. זה למתן דמים ואלו להנחה (נבחים טס). ומאי קסבר. דפשיטא ליה דכבור אינו נאכל ומעשר שני מספקא ליה (תמורה טס). אפילו בבור נמי. תרוייבו כבור ומעשר בני הבאה יננה ויקריבוט, הואיל והשתא נמי קדושה היא ירושלים להקריב (טס). אי קסבר כו' ולא קדשה לעתיד לבא. ואפילו הכי מספקא ליה ממעשר, מיבעי ליה נמי כבור, ואמאי יליף מעשר שני מצבור (טס) אי קסבר קדושת בית בטלה ליה ומיבעי ליה זממער הואיל ואינו נריך לבית מי מתאכיל צירושלים ולפני ה' קרינא ביה או לא, אפילו כבור כה"ג נמי מיבעי ליה, כגון שקרבו דמיו ואימוריו וחרב הבית וצשרו קיים מהו דהקיש הכתוב ואין נכון להעמיד דכבור שזאל אחר הבית אלא דמי כלל למעשר דהא מחוסר מתן דס ואימורין כדכ"ל ולא שייך להקיש מעשר לכבור אלא דוקא כשאין הכבור נריך לבית אלא דוקא בשציל האכילה דלפני ה' והשתא הויא דומיא דמעשר דודאי צמשא ומתן יכול להיות דומה מעשר לצבורים שהוצאו אחר הבית אף על גב דלא נשאר במסקנא ובכור נמי שצתחלת הצרייתא יכול היה להיות דכבור שאחר הבית אלא שאז לא היה טועה דהא לא שייך כלל לדמות לו מעשר והיינו דמותיב שכן אין טעון מתן דמים:

עין משפט ונר מצוה